

هیئت وزیران در جلسه ۲۷/۱۰/۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۲۲۲۵۱۹ مورخ ۱۲/۶/۱۴۰۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۸) قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجميع سوابق بیمه ای اشخاص مصوب ۱۴۰۲، آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجميع سوابق بیمه ای اشخاص
مصوب ۱۴۰۲، ۱۰، ۲۷
با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند و سایر اصطلاحات مطابق تعاریف مندرج در قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجميع سوابق بیمه ای اشخاص مصوب ۱۴۰۲ است:

۱-قانون: قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجميع سوابق بیمه ای اشخاص مصوب ۱۴۰۲.

۲-وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۳-پنجره واحد: درگاه واحد ثبت درخواست مستمری جمع و اجرای ماده (۷) قانون با استفاده از سامانه های خدمات برخط دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی از طریق گذرگاه خدمات سازمانی (آراس بی) وزارت، متصل به پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان.

۴-بازماندگان بیمه شده: افراد تبعی و تحت پوشش بیمه شده که در صورت فوت وی، به موجب قوانین و مقررات ذی ربط، امکان استفاده از مستمری و یا سایر مزایای قانونی را دارند.

۵-حق بیمه: وجوهی که تحت عنوان حق بیمه و یا کسور بازنشستگی یا عناوین مشابه، حسب مورد توسط بیمه شده یا کارفرما بابت عضویت بیمه شده به صندوق بازنشستگی ذی ربط پرداخت شده است.

۶- مابه التفاوت: تفاوت مبلغ قابل پرداخت توسط بیمه شده بابت حق بیمه سنوات قابل انتقال به صندوق مقصد، پس از کسر مبالغ حق بیمه به روزرسانی شده، مطابق ماده (۴) قانون.

ماده ۲- در تمامی مواردی که در این آیین نامه به درخواست یا تقاضای ذی نفع اشاره شده است، منظور ارائه درخواست به صورت مکتوب اعم از الکترونیکی و یا غیرالکترونیکی است که به روش مطمئن، تولید و حسب مورد در پنجره واحد یا صندوق بازنشستگی مقصد ثبت و یا واصل شده باشد.

ماده ۳- در صورتی که بیمه شده واجد یکی از شرایط مقرر در بندهای زیر باشد، می تواند نسبت به نقل و انتقال سوابق بیمه ای خود با رعایت احکام قانون و این آیین نامه، اقدام نماید:

۱- بیمه شدگانی که به علت انتقال، استعفا، بازخرید خدمت، اخراج، انفصال دائم و همچنین تغییرات ساختاری ناشی از ادغام، انحلال و واگذاری ها، رابطه استخدامی آنان با کارفرمای متبوع قطع و به تبع آن از عضویت و شمول صندوق بازنشستگی مربوط خارج یا به سبب بیمه پردازی، مشترک صندوق بازنشستگی جدید شده یا بشوند.

۲- بیمه شدگانی که به سبب تبدیل وضعیت استخدامی و یا سایر مقررات و ضوابط قانونی، صندوق بازنشستگی آنان تغییر نموده و مشترک صندوق بازنشستگی جدید شده یا بشوند.

تبصره - منظور از تبدیل وضعیت استخدامی، تبدیل وضعیت استخدامی بیمه شده از حالت پیمانی، موقت، غیردائم و یا سایر عناوین مشابه به وضعیت استخدام رسمی، رسمی- آزمایشی، ثابت، دائم و یا سایر عناوین مشابه یا برعکس آن می باشد.

ماده ۴- در مواردی که سوابق بیمه پردازی بیمه شده در دو صندوق بازنشستگی با یکدیگر هم پوشانی داشته باشد، ملاک پذیرش سابقه مطابق درخواست متقاضی می باشد.

ماده ۵- مدت زمان استفاده از غرامت دستمزد و غرامت ایام بارداری و بیماری و ایام بیمه بیکاری که طبق قوانین و مقررات مربوط، جزو سوابق بیمه ای در صندوق مبدأ لحاظ شده باشد، به عنوان سوابق بیمه ای قابل اعلام به صندوق مقصد می باشد.

ماده ۶- سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی در حالات زیر قابل نقل و انتقال نمی باشد:

۱- سوابق بیمه ای که حق بیمه دریافتی بابت آن طبق قوانین و مقررات مربوط، به فرد مسترد شده باشد.

۲- (اصلاحی مصوب ۱۴۰۳/۲/۹)-نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی، پس از برقراری **حقوق** بازنشستگی، از کارافتادگی یا مستمری بازماندگان، از صندوق بازنشستگی پرداخت کننده مستمری به سایر صندوق های بازنشستگی ممنوع است.

تبصره - ممنوعیت مذکور در این ماده شامل امکان نقل و انتقال سوابق بیمه پردازی از سایر صندوق های بازنشستگی به صندوق بازنشستگی پرداخت کننده مستمری نمی باشد.

ماده ۷ -در صورت فوت بیمه شده، بازماندگان واجد شرایط وی می توانند با رعایت این آیین نامه و ضوابط مقرر، درخواست نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی متوفی از سایر صندوق های بازنشستگی را به صندوق بازنشستگی مقصد ارائه دهند.

تبصره -به منظور طی فرآیند قانونی درخواست نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی متوفی از سوی بازماندگان واجد شرایط وی، توافق جمعی آنها شرط شروع درخواست می باشد.

ماده ۸ -نحوه محاسبه و به روزرسانی وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی از صندوق بازنشستگی مبدأ به صندوق بازنشستگی مقصد در هر سال به شرح زیر است:

(اصل مبلغ حق بیمه قابل انتقال در هر سال، ضرب در آخرین نرخ سود اوراق مشارکت یک ساله اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ثبت درخواست متقاضی، ضرب در تعداد سال های نگهداشت حق بیمه در صندوق مبدأ) به علاوه اصل حق بیمه قابل انتقال.

تبصره ۱ -پس از محاسبه و به روزرسانی وجوه حق بیمه در هر سال، جمع وجوه به روزرسانی شده سنوات قابل انتقال توسط صندوق بازنشستگی مبدأ به صندوق بازنشستگی مقصد پرداخت می شود.

تبصره ۲ -مبلغ حق بیمه به روزرسانی شده حداکثر تا سقف مبلغ مابه التفاوت سهم بیمه شده در صندوق مقصد، قابل انتقال خواهد بود و مابقی به متقاضی مسترد می شود.

ماده ۹ - (اصلاحی مصوب ۱۴۰۳/۲/۹) -در به روزرسانی وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی، چنانچه صندوق بازنشستگی ذی ربط با کسر سهم درمان در ایام بیمه پردازی، بیمه شده را علاوه بر مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت، در برابر بیماری ها بیمه نموده باشد حق بیمه سهم درمان در هنگام به روزرسانی کسر خواهد شد و چنانچه علاوه بر خدمات درمانی، وی را تحت پوشش هر کدام از سایر خدمات شامل کمک هزینه ازدواج، بارداری، حقوق ایام بیماری و غرامت نقص عضو قرار داده باشد، سهم درمان به علاوه یک درصد (۱٪) بابت مزایای یادشده از جمع وجوه قابل انتقال کسر می شود.

ماده ۱۰ -مراحل نقل و انتقال سوابق بیمه ای به شرح زیر است:

۱- (اصلاحی مصوب ۱۴۰۳/۲/۹) -بیمه شده یا بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی حسب مورد، تقاضای انتقال سوابق بیمه را به صندوق بازنشستگی مقصد ارائه می نمایند. صندوق بازنشستگی مذکور، مکلف است پس از بررسی و انطباق تقاضا با ضوابط و مقررات ذی ربط، ظرف **یک ماه** از تاریخ درخواست، تقاضای وی را به صندوق بازنشستگی مبدأ ارسال نماید.

۲- صندوق بازنشستگی مبدأ مکلف است ظرف (۳۰) روز کاری از تاریخ وصول تقاضا از صندوق بازنشستگی مقصد، نسبت به تعیین سوابق بیمه ای قابل انتقال و محاسبه و به روزرسانی حق بیمه قابل انتقال (اعم از سهم بیمه شده و کارفرما) با رعایت

احکام قانون و این آیین نامه و کسر سهم درمان مطابق با تبصره (۲) ماده (۳) قانون، اقدام نموده و مراتب را به صندوق بازنشستگی مقصد اعلام نماید.

۳- صندوق بازنشستگی مقصد مکلف است ضمن محاسبه مابه التفاوت متعلقه براساس ماده (۴) قانون، مراتب را ظرف (۱۰) روز کاری، به متقاضی اعلام نماید. متقاضی مکلف است ظرف (۱۰) روز کاری نسبت به تأیید یا انصراف از درخواست خود، اقدام کند.

تبصره - عدم اعلام تأیید یا انصراف متقاضی در مهلت مذکور به منزله انصراف محسوب می شود و ثبت مجدد تقاضا منوط به طی مجدد مراحل مذکور است.

۴- (اصلاحی مصوب ۱۴۰۳/۲/۹) - صندوق بازنشستگی مقصد مراتب تأیید متقاضی را جهت انتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای مربوط، به صندوق بازنشستگی مبدأ اعلام می نماید تا نسبت به واریز وجوه به حساب صندوق بازنشستگی مقصد اقدام نماید، به نحوی که از تاریخ اعلام صندوق مقصد به صندوق مبدأ (موضوع بند (۱) این ماده)، تا تاریخ وجوه به صندوق بازنشستگی مقصد، بیش از سه ماه نشود.

ماده ۱۱ - در مواردی که صندوق بازنشستگی به موجب اجرای قوانین و به دلیل تبدیل وضعیت استخدامی گروهی یا تغییرات ساختاری ناشی از ادغام، انحلال و واگذاری، تغییر یابد، چنانچه پس از تأیید وزارت، بازپرداخت به روز حق بیمه توسط صندوق مبدأ به صندوق مقصد باعث اختلال در پیش بینی منابع مالی صندوق مبدأ شود، ضمن انتقال سوابق بیمه شده، هزینه تحمیل شده به صندوق مبدأ (حق بیمه به روزرسانی شده) با نظارت وزارت، تقسیط یا تهاتر خواهد شد. این امر نافی برقراری مستمری بیمه شده نخواهد بود.

ماده ۱۲ - مابه التفاوت متعلقه به طور یکجا ظرف سه ماه و یا به صورت اقساطی از تاریخ ابلاغ به بیمه شده از او وصول می شود و پس از واریز نقدی یا پرداخت تمام اقساط، سوابق بیمه ای مربوط به آن در سوابق بیمه پردازی بیمه شده در صندوق بازنشستگی مقصد اعمال می شود.

تبصره ۱ - میزان پیش پرداخت و مبالغ اقساط ماهیانه و تعداد آن با توافق متقاضی و صندوق بازنشستگی مقصد، مطابق ضوابط آن صندوق تعیین می شود.

تبصره ۲ - مهلت پرداخت قسط اول حداکثر به مدت یک ماه از تاریخ ارائه تقاضای تقسیط بوده و برای اقساط بعدی به ترتیب یک ماه پس از پایان مهلت قسط قبل خواهد بود. چنانچه پرداخت هریک از اقساط با تأخیر و خارج از مهلت مقرر صورت پذیرد و یا اساساً ظرف مهلت تعیین شده پرداخت نشود، صرفاً اقساط مذکور با اخذ درخواست مجدد از متقاضی، مورد تجدید محاسبه قرار گرفته و مبالغ پرداختی خارج از مهلت از کل مبلغ تعیین شده نیز کسر می شود. اقساط پرداخت شده در مهلت و همچنین اقساط آتی که سررسید آن منقضی نشده، مشمول تجدید محاسبه نمی شود.

ماده ۱۳ -ایثارگران در احکام مربوط به نقل و انتقال سوابق حق بیمه، تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشند.

ماده ۱۴ -نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به سایر سازمان ها و صندوق های بازنشستگی و یا بالعکس، در چهارچوب ضوابط قانونی حاکم بر صندوق مقصد، امکان پذیر بوده و مابه التفاوت وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی این افراد مطابق ماده (۴) قانون، محاسبه و از متقاضی وصول می شود.

ماده ۱۵ -مشمولان ماده (۲) قانون و سایر بیمه شدگانی که تمایل به نقل و انتقال سوابق بیمه ای مطابق با احکام قانون و این آیین نامه ندارند، می توانند با رعایت احکام مندرج در ماده (۶) قانون و مفاد این آیین نامه درخواست برقراری مستمری جمع نمایند.

ماده ۱۶ -چنانچه بیمه شده در هر یک از صندوق های بازنشستگی (اعم از مبدأ یا مقصد) واجد شرایط دریافت مستمری استحقاقی شود و متقاضی دریافت این مستمری باشد، مشمول استفاده از مستمری جمع نخواهد شد.

ماده ۱۷ -چنانچه بیمه شده مشترک فعال صندوق بازنشستگی مقصد باشد، امکان برقراری مستمری جمع برای وی یا بازماندگان ایشان وجود دارد.

ماده ۱۸ -شرایط احراز بازنشستگی بیمه شده و برقراری مستمری جمع، تابع قوانین و مقررات مورد عمل آخرین صندوق (مقصد) است.

ماده ۱۹ -احتساب سنوات ارفاقی در محاسبه مستمری جمع، مطابق قوانین و مقررات مربوط است.

ماده ۲۰ -در دریافت مستمری جمع بابت سوابق بیمه پردازی در صندوق های بازنشستگی که دارای هم پوشانی با یکدیگر می باشند، حکم ماده (۴) این آیین نامه جاری است.

ماده ۲۱ -سوابق بیمه ای افرادی که قبل از لازم الاجراشدن قانون و به موجب قوانین مربوط از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگری منتقل شده است و همچنین افرادی که در گذشته به دلیل استعفا، اخراج، ترک خدمت، انفصال یا محرومیت دائم از خدمات دولتی و یا عمومی، بازخرید خدمت و یا سایر موارد از خدمت خارج شده و کسورات بیمه ای متعلقه را از صندوق بازنشستگی ذی ربط دریافت و تسویه کامل نموده اند، مشمول مقررات این آیین نامه نمی باشند.

ماده ۲۲ - (اصلاحی مصوب ۱۴۰۳/۲/۹) -سوابق بیمه ای مشمولان مستمری جمع تا زمان احراز شرایط برقراری مستمری در صندوق بازنشستگی مقصد (اعم از بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت) کماکان در صندوق بازنشستگی مبدأ محفوظ می ماند و در صورت برقراری مستمری جمع، قابل نقل و انتقال نمی باشد.

ماده ۲۳ - میزان مستمری ماهانه قابل پرداخت در هر یک از صندوق های بازنشستگی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه به روش زیر محاسبه می شود:

مستمری قابل پرداخت، برابر است با معدل نسبت حقوق یا دستمزد مشمول کسور هر سال به حداقل حقوق یا دستمزد همان سال طی دو سال آخر بیمه پردازی ضرب در حداقل حقوق یا دستمزد زمان بازنشستگی تقسیم بر (۳۰)، ضرب در سنوات بیمه پردازی.

تبصره ۱ - در محاسبه مستمری جمع، منظور از حداقل حقوق یا دستمزد در بند (ت) ماده (۶) قانون، حسب مورد و با توجه به وضعیت بیمه شده، حداقل حقوق یا دستمزد مشمولین قانون کار براساس مصوبات شورای عالی کار یا حداقل حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی براساس مصوبات هیئت وزیران و مطابق با قوانین ذی ربط می باشد.

تبصره ۲ - بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در محاسبه و پرداخت مستمری جمع، مشمول این ماده می باشند.

ماده ۲۴ - میزان افزایش سالیانه مستمری جمع، تابع ضوابط حاکم بر هر یک از صندوق های بازنشستگی ذی ربط است.

ماده ۲۵ - مراحل ارائه درخواست و نحوه برقراری مستمری جمع به شرح زیر است:

۱- بیمه شده یا بازماندگان واجد شرایط وی راساً و یا از طریق کارفرمای ذی ربط حسب مورد، می توانند درخواست برقراری مستمری جمع را به صندوق بازنشستگی مقصد ارائه نمایند، مشروط بر اینکه مستندات سوابق بیمه شده را در سایر صندوق های بازنشستگی نیز ضمیمه درخواست خود نمایند به استثنای مواردی که سوابق بیمه پردازی آنان در پنجره واحد در دسترس باشد.

تبصره ۵ - چنانچه سوابق بیمه شده در دسترس متقاضی نباشد، می تواند درخواست استعلام سوابق از سایر صندوق های بازنشستگی را به صندوق بازنشستگی مقصد ارائه نماید تا ظرف یک - ماه نسبت به استعلام سوابق اقدام کند. صندوق بازنشستگی طرف استعلام مکلف است ظرف (۲۰) روز کاری پاسخ استعلام را به آخرین صندوق بازنشستگی مقصد ارسال نماید.

۲- صندوق بازنشستگی مقصد مکلف است با توجه به مجموع سوابق بیمه ای موجود در پنجره واحد و نیز حسب مورد استعلام سوابق از سایر صندوق های بازنشستگی، ظرف (۱۰) روز کاری از تاریخ تکمیل پرونده و وجود شرایط برقراری مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی و فوت براساس قوانین و مقررات مورد عمل خود، مستمری بیمه شده یا بازماندگان را متناسب با سنوات بیمه پردازی تعیین و مراتب را حسب مورد به بیمه شده، متقاضی و صندوق های بازنشستگی ذی - ربط اعلام نماید.

تبصره -نحوه شناسایی بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی، شیوه برقراری و یا استمرار مستمری جمع و همچنین میزان سهم و افزایش سالانه مستمری آنان، تابع ضوابط حاکم بر هریک از صندوق های بازنشستگی ذی ربط (اعم از مبدأ یا مقصد) می باشد.

۳-صندوق های بازنشستگی مبدأ مکلفند است ظرف (۱۰) روز کاری از اعلام صندوق بازنشستگی مقصد، نسبت به محاسبه و واریز مستمری مربوط اقدام نمایند.

تبصره -واریز مستمری جمع از سوی صندوق های ذی ربط در بازه زمانی سه روز آخر هر ماه انجام خواهد شد.

ماده ۲۶-در صورت برقراری مستمری جمع برای بیمه شده، خدمات درمانی وی مشمول صندوق بازنشستگی است که بیمه شده انتخاب می کند. چنانچه بیمه شده مشمول خدمات درمانی هیچ یک از صندوق های ذی ربط نباشد، سازمان بیمه سلامت ایران موظف است نسبت به پوشش بیمه وی اقدام نماید.

ماده ۲۷-بیمه شده یا بازماندگان واجد شرایط وی در استفاده از سایر خدمات، مزایا و انجام تعهدات مربوط که در قانون و این آیین نامه تعیین تکلیف نشده است، تابع قوانین و مقررات آخرین صندوق بازنشستگی بیمه شده می باشند.

ماده ۲۸-صندوق های بازنشستگی ذی ربط مکلفند به بیمه شدگان از کارافتاده کلی و یا بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی که شرایط برقراری مستمری قانونی در آخرین صندوق بازنشستگی را احراز نمی نمایند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، مستمری پرداخت کنند.

ماده ۲۹-وزارت مکلف است به منظور پرداخت مستمری جمع توسط صندوق های بازنشستگی، ظرف یک سال زیرساخت های اجرایی لازم را از طریق پنجره واحد فراهم نماید به نحوی که هریک از صندوق های بازنشستگی به تناسب مدت پرداخت حق بیمه، سهم مستمری خود را در وجه متقاضیان مشمول، پرداخت نماید.

تبصره ۱-پنجره واحد برای ثبت درخواست مستمری جمع با رعایت محرمانگی و تعیین سطح دسترسی، باید به نحوی طراحی و ایجاد شود که مشتمل بر اطلاعات هویتی و سوابق بیمه ای افراد، اطلاعات پرداخت مستمری و سایر مزایای نقدی و غیرنقدی، مشخصات افراد تحت تکفل و بازماندگان بیمه شده متوفی باشد.

تبصره ۲-وزارت مکلف است سامانه مذکور را به نحوی طراحی نماید که امکان پذیرش یا لغو درخواست برقراری مستمری جمع و مشاهده مراحل انجام کار به صورت الکترونیکی فراهم شود و در دسترس صندوق های بازنشستگی ذی ربط و متقاضی قرار گیرد.

ماده ۳۰- کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند اطلاعات مربوط به سوابق بیمه پردازی بیمه شدگان و مشمولین این آیین نامه را به صورت رایگان و مستمر با روشی که وزارت اعلام می کند در اختیار وزارت قرار دهند. وزارت مکلف است زیرساخت لازم را برای اطلاع افراد ذی نفع از سوابق بیمه ای خود، فراهم نماید.

تبصره ۱- سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات از شمول حکم این ماده مستثنی می باشند.

تبصره ۲- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است اطلاعات بازماندگان بیمه شده متوفی رادر اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان قرار دهد.

ماده ۳۱- مشترکان سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات، از شمول احکام مربوط به مستمری جمع خارج می باشند.

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهور